

技术服务及履约保证三方协议

本文件为电子签章演示样例，所载主体、编号与金额均为虚构

合同编号：YQ-SL-2026-0911

签订日期：二〇二六年九月十一日

签订地点：浙江省杭州市余杭区

协议份数：一式三份，三方各持一份

甲方（采购方）：杭州云启智能科技有限公司

统一社会信用代码：91330110MA2QY70X8A

法定代表人：陈立群 住所：浙江省杭州市余杭区文一西路 998 号 3 幢 12 层 联系电话：0571-8888 0001

乙方（服务方）：深圳数联信息技术有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5FL21K7B

法定代表人：林嘉禾 住所：广东省深圳市南山区科技南十二路 18 号 6 层 联系电话：0755-8666 0002

丙方（保证方）：北京中泰融资担保有限公司

统一社会信用代码：91110108MA01T93M2C

法定代表人：周慕云 住所：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号 9 层 联系电话：010-6266 0003

鉴于甲方拟建设智能仓储管理系统，乙方具备相应的软件开发与技术实施能力，丙方愿意就乙方在本协议项下的违约责任向甲方提供连带责任保证；三方本着平等自愿、诚实信用的原则，经充分协商，就有关事宜达成如下协议：

第一条 定义与协议构成

1.1 本协议所称“系统”，指乙方按本协议约定为甲方开发、部署并提供运维支持的智能仓储管理系统，包含软件程序、接口、技术文档及配套服务。

1.2 本协议所称“交付物”，指需求说明书、概要设计、详细设计、源代码、部署手册、测试报告及验收报告等，具体范围以附件一《交付物清单》为准。

1.3 本协议正文、全部附件及三方书面确认的变更文件共同构成完整协议；前述文件约定不一致时，以签署时间在后者为准。

第二条 服务内容与交付标准

2.1 乙方负责系统的需求分析、设计、开发、测试、部署、培训，以及质保期内的运行维护与技术支持。

2.2 系统应满足附件二《技术规格书》约定的功能与性能指标，其中订单处理峰值不低于 3000 单/小时，接口平均响应时间不高于 200 毫秒。

2.3 乙方应于本协议生效之日起 120 个自然日内完成开发并提交验收申请；因甲方原因造成的延误，交付期限相应顺延，三方另行书面确认。

第三条 合同价款与支付方式

3.1 本协议价款总额为人民币壹佰捌拾万元整（¥1,800,000.00），为含税总价，已包含开发、部署、培训及质保期内的一切费用。

3.2 价款按进度分期支付：（一）本协议生效之日起 10 个工作日内支付 30%，计人民币伍拾肆万元整；（二）系统初验合格之日起 10 个工作日内支付 40%，计人民币柒拾贰万元整；（三）终验合格并交付全部交付物之日起 10 个工作日内支付 25%，计人民币肆拾伍万元整；（四）剩余 5%（计人民币玖万元整）作为质保金，于质保期届满且无质量异议后 10 个工作日内支付。

3.3 甲方每次付款前，乙方应开具等额增值税专用发票；丙方对甲方的付款义务不承担代为付款责任。

第四条 项目进度与验收

4.1 三方应于本协议生效后 5 个工作日内成立项目组，各指定一名项目负责人，负责日常沟通、进度确认与事项签认。

4.2 乙方完成阶段工作后应书面通知甲方验收；甲方应在收到通知之日起 10 个工作日内组织验收，逾期未组织且未提出书面异议的，视为验收通过。

4.3 验收不合格的，乙方应在收到书面异议之日起 15 个工作日内无偿整改并重新提交验收，整改次数不超过两次；两次整改后仍不合格的，甲方有权解除本协议。

第五条 三方权利义务

5.1 甲方应按约定支付价款，提供必要的场地、数据与人员配合，并对所提供资料的真实性、合法性负责。

5.2 乙方应按约定进度与标准交付，保证交付物不侵犯任何第三方的合法权益，并指派不少于 5 名专职技术人员参与本项目。

5.3 丙方就乙方在第九条项下的违约责任向甲方提供连带责任保证；甲方主张保证责任时，应提前 5 个工作日书面通知丙方，并提供相应证明材料。

第六条 知识产权与成果归属

6.1 甲方按本协议约定支付全部价款后，取得系统定制部分的使用权及相关技术文档的所有权。

6.2 乙方在本协议签署前已拥有的通用组件、基础框架及开发工具，其知识产权仍归乙方所有；乙方在此授予甲方在本项目范围内不可转让、不可再许可的使用权。

6.3 未经对方书面同意，任何一方不得将对方的名称、商标用于本项目之外的宣传或商业用途。

第七条 保密条款

7.1 三方对因履行本协议而获知的对方商业秘密、技术资料、客户信息及未公开的经营数据负有保密义务，保密期限自本协议生效之日起至该信息进入公开领域之日止。

7.2 保密信息仅可用于履行本协议之目的，接收方应将其知悉范围限制在确有必要知悉的人员内，并要求相关人员承担同等保密义务。

7.3 下列信息不属于保密信息：接收方在披露前已合法知悉的；非因接收方原因已进入公开领域的；依法律法规或监管机关要求必须披露的。

第八条 数据安全与个人信息保护

8.1 乙方处理甲方业务数据应遵守法律法规及国家标准，采取加密传输、访问控制、日志审计等必要措施，不得超出本协议约定的目的与范围使用。

8.2 涉及个人信息处理的，三方应另行签署《数据处理协议》作为附件三，明确处理目的、方式、期限及各方责任。

8.3 发生数据安全事件的，乙方应在 24 小时内通知甲方，并配合采取补救措施、留存相关记录。

8.4 乙方应在系统交付前完成数据安全自查，向甲方提交数据流向说明与安全措施清单，并配合甲方开展必要的安全核查。

第九条 违约责任

9.1 任何一方未按本协议约定履行义务的，应承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

9.2 乙方逾期交付的，每逾期一日按合同总额的 0.3‰ 向甲方支付违约金；逾期超过 30 日的，甲方有权解除本协议并要求乙方赔偿损失。

9.3 甲方逾期付款的，每逾期一日按应付未付金额的 0.3‰ 向乙方支付违约金。

9.4 丙方在保证范围内承担连带责任后，有权就其实际承担的全部金额向乙方追偿。

9.5 因一方违约给对方造成损失的，违约方应赔偿对方因此遭受的直接经济损失，以及对方为防止损失扩大而支出的合理费用。

第十条 不可抗力与争议解决

10.1 因不可抗力致使一方不能履行本协议的，该方应在事件发生后 5 个工作日内书面通知其他方并提供证明，根据影响程度部分或全部免除责任。

10.2 本协议适用中华人民共和国法律（不含香港、澳门特别行政区及台湾地区法律）。

10.3 因本协议引起的或与本协议有关的争议，三方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十一条 质保期与售后服务

11.1 质保期为系统终验合格之日起 24 个月。质保期内，乙方应免费提供缺陷修复、补丁升级、性能调优及必要的现场支持，不得另行收取费用。

11.2 乙方应设立服务热线与在线支持渠道，接到故障报告后 30 分钟内响应；一般故障应在 8 小时内修复，影响业务连续运行的重大故障应于 4 小时内到场处理，并持续跟进至系统恢复正常。

11.3 质保期届满后，甲方如需继续获得运维服务，双方可另行签订年度运维服务协议，服务费用由双方协商确定，且不高于本协议价款的 8%。

第十二条 培训与技术支持

12.1 乙方应在系统上线前为甲方业务人员与运维人员提供不少于 40 人次的培训，内容涵盖功能操作、日常维护、常见故障处置以及数据备份与恢复。

12.2 乙方应随系统交付完整的用户手册、运维手册与接口说明文档，并在质保期内免费提供更新版本。

12.3 培训与文档的完成情况作为终验的组成部分，未按约定完成的，不予通过终验。

第十三条 权利与义务的转让

13.1 未经甲方与丙方事先书面同意，乙方不得将本协议项下的权利或义务转让给第三人，亦不得将系统开发的主体工作分包给他人。

13.2 乙方经书面同意将非主体、非关键性工作分包的，仍应就分包部分向甲方承担全部责任，并对分包方的行为负责。

13.3 甲方未经乙方书面同意，不得将其在本协议项下的付款义务转让给第三人；但甲方因合并、分立等法定原因发生主体变更的除外。

第十四条 通知与送达

14.1 三方应以书面形式发出通知，采取邮寄、电子邮件或当面递交方式，送达本协议首部载明的地址与联系方式。

14.2 通知以邮寄方式发出的，自交邮之日起第 5 个工作日视为送达；以电子邮件方式发出的，自发送成功之日起视为送达。

14.3 任何一方的地址或联系方式发生变更的，应在变更之日起 5 个工作日内书面通知其他方；未及时通知致使通知无法送达的，由未通知方承担相应后果。

第十五条 协议的生效、变更与解除

15.1 本协议经三方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效，任何一方不得单方变更或解除。

15.2 三方协商一致，可以书面形式变更或解除本协议；变更或解除不影响已经发生的权利义务，亦不免除违约方应承担的违约责任。

15.3 出现下列情形之一的，守约方有权书面通知解除本协议：（一）一方严重违约，且在收到书面催告后 15 个工作日内仍未纠正；（二）一方进入破产、清算程序或者丧失履约能力；（三）法律规定的其他可以解除协议的情形。

第十六条 廉洁与合规

16.1 三方在协议签订与履行过程中，不得以任何形式向对方工作人员提供或索取不正当利益，不得实施商业贿赂、利益输送等违法违规行为。

16.2 任何一方发现对方存在上述行为的，有权书面通知解除本协议，并要求对方赔偿由此造成的损失。

第十七条 其他约定

17.1 本协议未尽事宜，三方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

17.2 本协议的任何修改、变更均须经三方书面确认，口头变更无效。

17.3 本协议的条款标题仅为便于阅读而设，不影响条款的含义与解释。

17.4 本协议附件包括附件一《交付物清单》、附件二《技术规格书》与附件三《数据处理协议》，均为本协议不可分割的组成部分，与正文具有同等法律效力。

(本协议正文结束，以下为签署页)

签署页

甲方（采购方）（盖章）

杭州云启智能科技有限公司

公章 / 合同专用章

法定代表人 / 授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

乙方（服务方）（盖章）

深圳数联信息技术有限公司

公章 / 合同专用章

法定代表人 / 授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

丙方（保证方）（盖章）

北京中泰融资担保有限公司

公章 / 合同专用章

法定代表人 / 授权代表（签字）：

日期： 年 月 日